

עין משפט
נר מצוה

בא א מיי פֿ״צ מהלכות פרה דלומה ה' א':
בב ב שם הלכה ה' ופ"ו מהלכות קרבן פסח ה' ו':

בג ג מיי פֿ״צ מהל' פרה הלכה ד':
כד ד שם הלכה ה':
כה ה מיי פֿיט מהל' מעשר הלכה י':

רבינו הגנאל

... משעה שהפרישו ודאי נזוהר ולא נטמא. ואם נחוש [לרביעין] שמא שביעי הוא התורה אמרה ביום השלישי ואח"כ ביום שביעי, (א) ולכשיבא הרביעי פרישת שביעי לטמאה השלישי לטומאה קולם הפרישה הוא ביום אחד. וכיון שלא הוזה בו ביום השביעי אינה מצוה שאינה מצוה אלא בשקדמה הזאה בשלישי, ואוקימנא כבר מרביעי וכו' ופשוטה היא. פירוש לשון (סנהדרין) [פיהדרין] כגון אגדרמים הממונה לשווקים. בלוויט' חכמי הצעה ושניתן בלשון יון. ת"ד הנחותמין לא חייבום החכמים להפריש אלא תרומת מעשר, שהוא חלק אחד ממאה. פ"י (חייב) מי שיש לו ק' איפות חייב לתת מהן י' איפות ללוי מעשר וחייב הלוי לתת מאלו י' איפות איפה אחת לכהן והיא תרומת מעשר, נמצאת התרומת מעשר שחייב הלוי לתת לכהן איפה אחת שהיא אחת ממאה איפות (שלישית). וחלוקת מעם הארץ דבר ברור הוא שהתרומה שהיא שנים ממאה והיא אחת מנ' ודאי מפרשין ונותנין אותה לכהן.

(א) [דברי רבינו אלו כמו שהם לפנינו הם משוללי הכנה ואולי צ"ל ואם צלנו לחום יוםם רביעי לפרישה דשביעי לטומאה הוא השלישי לטומאה הי' ציום אחד קודם הפרישה וכו' שלא הוזה וכו' כ"ל].

ח:

והא דקאמר התם והזה הטהור על הטמא למה לי אצטריך קד"א שלישי למעוטי שני שביעי למעוטי ששי דקא ממעט ימי טהרה אצל היכא דעבד דרביעי ובשמיני אימא שפיר דמי קמ"ל יש לפרש אפילו למ"ד אין הזאה בזמנה מזוה ואו או קאמר דרביעי או בשמיני כלומר קד"א אי עבד הזאה קמיימא דרביעי והשניה שביעי או קמיימא בשלישי כמשפטה ובתרימא בשמיני קמ"ל דבעינן שהיא ד' ימים צין הזאה להזאה לא פחות ולא יותר וכן פירש רש"י התם:

דאי ר' חנינא סגן הכהנים **הא איבא נמי הא**. תימה לי אכתי איכא נמי שזה פורש ללשכת פרהדרין וזה פורש ללשכה שעל פני הצירה י"ל דלא קא חשיב אלא מילתא דחשיבותא שיש מעלה בזה מצוה אצל מה שזה פורש ללשכה זו וזה פורש ללשכה זו לאו מילתא דחשיבותא הוא צהאי טפי מזהאי אי נמי נ"ל לפרש דתרי מילי קחשיב שזה פרישתו לקדושה דהיינו ^א ללשכת פרהדרין שהיתה בנויה בקדוש ואפילו אמ"ל שהיתה פתוחה לחול וא"כ הוה מוכה ^ב חול דאי לאו הכי הא אין ישיבה בצורה ^ג וכ"ש שאין יענים בה וא"כ לא היו פרישתו לקדושה יש לומר אפ"ה כיון דהיתה בנויה בקדש בסמוך לעזרה קרי ליה שפיר פרישה לקדושה וזה פרישתו לטהרה ללשכה שעל פני הצירה העומדת בזה הצית שאין בו קדושה יותר מיירושלים אלא טעור יותר שהוצ צבעל קרי וכל מי טעומאה יוצאה מגופו אין נכנסין לו ויש מפרשין דלשכת פרהדרין היתה פתוחה לקדש ואע"ג דא"כ קדש הוא ואין ישינין בה יש לומר כיון שבנויה בחול ופתוחה לקדש ונהי דמוכה קדש לענין איכלא קדשי קדשים כדמשמע צאיהו מקומן (ובחס דף טו.) מיהו מותר לישב בה ולישן בה דלא קדשה לגמרי כקדושת עזרה דהא אמר צפרק איזהו מקומן

(שם) דאין חייבין עליהן כרת טמאים הנכנסין שם והכי נמי מותר לישב ולישן בהם ועוד איכא צינייהו מילתא אחריתי שזה אחיו הכהנים נוגעין בו וזה אין אחיו הכהנים נוגעין בו ולא נהירא כדמשמע לקמן בשילהי פ"ב דף קה. ושם גבי זקן יושב צמערבה

דאין ישיבה בלשכות הצנויות בחול ופתוחות לקדש:
תנן **התם הנחתומין** **לא חייבו אותם להפריש אלא תרומת מעשר** **וחלה**. צפ"צ דמסכת דמאי פריך צירושלמי תמן [פ"ה] תנינן הלוקח מנחתום כ"ד מעשר נוטל כדי תרומת מעשר וחלה וכו' הכא

שזה פרישתו לקדושה ואחיו הכהנים נוגעין בו וזה פרישתו לטהרה יואין אחיו הכהנים נוגעין בו כמאן או ר"מ או רבי יוסי דאי ר' חנינא סגן הכהנים הא איבא נמי הא מתקין שמא שלישי שני שמא שביעי ששי שמא שביעי שביעי שמא שביעי אלא רביעי למה לי הזאה כלל לא בשלישי איבא לספוקי ולא בשביעי איבא לספוקי ולטעמך הזאה כל שבעה מי איבא והא קיימא לן ^א דהזאה שבות יואינה דוחה את השבת אלא מאי אית לך למימר שבעה לבר משבת הכא נמי שבעה

לבר מרביעי אמר רבא הלכך כהן גדול ביום הכפורים דלא בדידן תליא מילתא אלא בקביעא דירחא תליא מילתא בתלתא בתשרי בעי לאפרושי וכל אימת דמתרמי תלתא בתשרי מפרשינן ליה אבל כהן השורף את הפרה דבדידן תליא מילתא מפרשינן ליה יברביעי בשבת כי היכי דניתרמי רביעי שלו בשבת:
ללשכת פרהדרין וכו': תניא ^א רבי יהודה וכי לשכת פרהדרין היתה והלא לשכת בלוויט' היתה אלא בתחלה היו קורין אותה לשכת בלוויט' ומתוך שנותנין עליו ממון לכהונה ומחליפין אותה כל שנים עשר חודש כפרהדרין הללו שמחליפין אותם כל שנים עשר חודש לפיכך היו קוראין אותה לשכת פרהדרין ^ב תנן התם ה"הנחתומין לא חייבו אותן חכמים להפריש אלא תרומת מעשר וחלה בשלמא תרומה גדולה לא דתניא לפי

שבעת ימים פרק ראשון יומא

שזה פרישטו לקדושה. ליכנס למחנה שכינה ולא יהא לבו זחה עליו ויהא נבדל מכל קלות ראש שחלה עליו אימה בהצדלתו מן הצריות:
וזה פרישטו לטהרה. להחמיר בטהרתו מפני קל שעושין בו לטמאו בו ציום להטבילו להוציא מלכן של צדוקים לכך החמירו בטהרתו שלא יהא אדם נוגע בו:
הא איכא נמי האי. שזה מוין עליו כל שבעה וזה אין מוין עליו כל שבעה:
בשלמא. יום ראשון מוין עליו שמא היום יום שלישי לטומאתו וכן שני וכן שלישי שמא שעה אחת קודם פרישתו נטמא:
חמישי שמא שביעי. שאם היה הראשון לפרישה שלישי לטומאה נמנא החמישי שביעי וכן ששי וכן שביעי:
אלא רביעי. אמאי מוין עליה לא בשלישי איכא לספוקי דהא משפירש לא נטמא צמת ולא בשביעי איכא לספוקי שאם היה שביעי לטומאתו הרי יום אחד לפני פרישתו שלישי לטומאה נמנא שלא הזה בשלישי והזאת שביעי צלא שלישי אינו כלום:
וכל אימא דמסרמי מפרשין ליה. ואע"ג דלא הוי רביעי שלו בשבת ונמצאת הזאתו בטלה שני ימים:
דצידן תליא מילתא. שאין זמנה קצוה:
דניסרמי רביעי שלו בשבת. ולא יפסקו היומיו אלא יום אחד:
פרהדרין. פקדי המלך:
לשכת בלוויט'. לשון שרים כך היתה נקראת לשכת שרים:
בתחלה. כל ימי שמעון הכדיק שהארץ ימים היו קוראין אותה לשכת בלוויט':
מסוך שנותנין ממון לכהונה. מתוך שכהני צית שני היו עומדין ע"י ממון שנותנין על כהונה גדולה למלכי בית חשמונאי:

מחליפין אוסה כל י"ב חדש. כלומר שרשעים היו ולא היו מוציאין שנתן ומעמידים אחר תחתיו וכל כהן המתחדש בה סותר אותה וצוה צנין נאה מן הראשון שמהא קרויה על שמו ונמנא מתחלפת כל שנה על שנה:
כפרהדרין הללו. שהמלך מחלפן בכל שנה ושנה חזרו לקרות לשכת פרהדרין:
הנחתומין. הלוקחין תבואה מעם הארץ למכור פח לשוק לא חייבו עליהן להעלות מעשר שני של דמאי לירושלים אלא תרומת מעשר שהוא אחד ממאה וחלה יתן לכהן אצל שאר כל אדם הטילו עליו להעלות מעשר שני של דמאי לירושלים ומעשר ראשון ומעשר עני מפרשין אותן ואין נותנים ובנחתום חזר עסקינן ומתוך שהוא רגיל למכור כל שעה הקילו עליו שאינו צריך להפריש עליו מעשר שני של דמאי לעלות לירושלים [אין י] לפדות: לפי

אח אמר הלוקח מפריש וכה את אמר נחתום מפריש ר' יונה אמר אימתפלגין ר' יוחנן ור"א חד אמר כאן בעושה בטהרה כאן בעושה בטומאה נראה לפרש מתני' דהכא בנחתום עם הארץ העושה בטהרה שזוכר גצל חצר לעשות לו חלתו בטהרה הלכך כיון דטרח כולי האי סמכינן עליה נמי דודאי תקנה ואין צריך הלוקח ממנו להפריש וההיא מתני' דמחייבא ללוקח להפריש מיירי בנחתום עם הארץ דלא מפריש וחד אמר כאן צמדה גסה ולא ידעין מאן אמר דא ומאן אמר דא וכו' ומפרש התם אמתניתין אחריתי טעמא דחילוקא דצין גסה לדקה משום תינוקות שלא יאכלו טבל צשם רבי יוחנן מדה דקה הואיל והמוכר משתכר הוא מפריש מדה גסה לוקח משתכר לוקח מפריש ופריך התם וקשיא על דרבי יוחנן אם בעושה בטהרה יפריש על הכל פ"י אפילו מעשר שני ונסקוה לירושלים ומשני צדן הוא שלא יפריש כלום שאין מוסרין ודאי לעם הארץ כלומר דאפילו ודאי דאיכא למימר דעם הארץ יעשרנו אפי' הכי לא סמכינן עליה דחיישין דילמא לא מתקן ליה והיינו דקאמר אין מוסרין אפי' ודאי לעם הארץ דוקא אצל לחצר שרי ומתניתין בנחתום חצר שמוכר לחצר עסקינן וא"כ צדן הוא דהנחתום לא יפריש לכל הפחות מעשר שני משום דעריחא מילתא טובא לאסוקיה לירושלים פטורים הנחתומין מלהפריש מעשר שני משום דעריחא מילתא ומתוך שהפרהדרין הללו חוצטין אותן וכו' מיהו חצר הלוקח מהם מפריש מעשר שני ומעלהו ואוכלו צירושלם ואין לפרש שאין מוסרין ודאי לעם הארץ אצל דמאי מוסרין דהא לימא דבעירוצין צפ' בכל מערבין (דף לו:) מוכח דאין מוסרין דמאי לעם הארץ גבי עם הארץ שאמר לחצר קח לי אגודה של ירק וצפ' המוכר את הספינה (צ"צ דף פח.) גבי הלוקח ירק מן השוק וכו' וצפ"ק דחולין (דף ו.) הנותן לחמיתו מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל הימנה ומקשה וימי על דרבי אלעזר אם צמדה דקה יפריש על הכל ולא משני מידי לפי שכבר תיךר לר' יוחנן והוא הדין לר' אלעזר וצירוש'

מסורת הש"ם

(א) פסחים סה., (ב) [אמר], (ג) דמאי פ"ב מ"ד, (ד) (צ"ל לאכול), (ה) [נדלאתא צמעשר שני פ"ג מ"ח והציאו הש"ם פסחים סו.], (ו) צירושלמי,

גליון הש"ם

תוס' ד"ה דאי וכו' ללשכת פרהדרין שדות' בגייה. עיין לקמן דף י"א תוס' ד"ה תוך:
בא"ב וכו' שאין ישנים בה. ע"י תוס' סוכה דף מג ע"ב תוס' ד"ה תשנו:

מוסף רש"י

בשלמא ראשון שמא שלישי. ואע"ג דאיכא לספוקי שמא עשירי או יותר הוא, דהא ודאי שפיר דמי, דכל מה שמשהה הזאה ראשונה אין בכך כלום ובגדג שלא ירבה ושלח ימעט צימים שצין הזאה להזאה (קדושין סב.).

תוס' ישנים

שנותנין עליה ממון לכהונה. שטענין ממון למלוות בית חשמונאי וכו', כך פירש בקובערת. ואין נראה שהרי כן עלמין היו הכנים גדולים, אלא למלכי בית (דוד) [הורדוס] היה. והא דאמרין לקמן וית, אן תרקבא דדינרי עיילא ליה מרמא צת ציימוס לינאי מלכא, אין זה אומו של בית חשמונאי דקדושין פרק האומר [כו, אן] אלא אחר היה ולשון דכהונה דקאמר לצורך כהונה קאמר.